

0005057-52.2016.8.26.0191
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: FERNANDO AWENSZTERN PAVLOVSKY
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 12/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Maicon Nogueira da Silva e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO AWENSZTERN PAVLOVSKY

Vistos.

Maicon Nogueira da Silva, William Fernandes Ramos da Silva e Felipe Araújo Moraes, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigos 157, §2º, I e II, por duas vezes, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ferraz de Vasconcelos
Foro de Ferraz de Vasconcelos
2ª Vara
Rua Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos - SP - cep 08531-100

0005057-52.2016.8.26.0191 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0005057-52.2016.8.26.0191
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Maicon Nogueira da Silva e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO AWENSZTERN PAVLOVSKY

Vistos.

Maicon Nogueira da Silva, William Fernandes Ramos da Silva e Felipe Araújo Moraes, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigos 157, §2º, I e II, por duas vezes, em concurso material com o artigo 180, caput, ambos do Código Penal, isso porque, no dia 16/08/2016, os réus, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, subtraíram, em proveito de todos, mediante violência física contra pessoa e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo automotor Citroen C3, placas GCE-4836, além dos bens descritos no boletim de ocorrência de fls. 08/10, pertencentes às vítimas Rosangela Ribeiro Alves e Maria do Carmo Sena. Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e em local incerto, os acusados receberam o veículo Ford Focus, placas EBZ-3496, pertencente à vítima Edmilson Doreto, ciente da origem espúria que o inquinava.

Em 21/05/2020 foi recebida a denúncia (fls. 239/240).

Diante do falecimento dos acusados Felipe e William, foi declarada extinta a punibilidade de referidos réus (fls. 241 e 301).

Citado na forma do art. 396 e seguintes do CPP, o denunciado Maicon ofereceu resposta à acusação (fls. 263/264).

Não sendo o caso de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 301/304).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e a testemunha e o réu foi interrogado (fls. 328/329).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela absolvição do réu, diante da insuficiência probatória. A Defesa também requereu a absolvição do acusado, corroborando a manifestação do Parquet (fls. 328/329).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal deve ser julgada improcedente.

Não restou devidamente comprovado nos autos que o acusado praticou, de fato, delito a ele imputado.

A vítima Rosângela Ribeiro Alves disse que é funcionária pública e estava saindo do trabalho, por volta das 22h20min. Em certo momento, um carro começou a segui-la, pressionando-a para fazer a ultrapassagem. Disse que ele te passou, deu um cavalo-de-pau e fechou a via. Saíram dois indivíduos de dentro do carro, que estavam na parte de trás do veículo. Um deles veio em sua direção, e o outro foi em direção à sua amiga, que estava no banco do passageiro. Fizeram menção de estarem armados. Disse que eles lhe ameaçaram, dizendo que lhe dariam um tiro. Puxou seu braço, lhe tirou do carro e entrou no carro, saindo em velocidade. O outro carro, que estava atravessado na pista, bateu em um poste ao manobrar. Disse que ela e sua amiga saíram correndo. De dentro desse carro batido, saiu um outro indivíduo correndo e o outro permaneceu no banco do motorista, desacordado. Disse que de madrugada acharam seu veículo, mas seus outros pertences não foram recuperados (bolsa e celular). O carro não foi danificado. Não se recorda se fez o reconhecimento dos assaltantes em solo policial.

A vítima Maria do Carmo Fonseca de Sena disse que foram abordadas por vários indivíduos, que levaram o carro e seus pertences. Disse que um deles faleceu quando tentou empreender fuga com o carro que estava atravessado na pista.

A testemunha Clayton Campos Claudino, policial militar, disse que não se recorda dos fatos.

Em seu interrogatório, o réu Maicon Nogueira da Silva negou a prática delitiva. Disse que estava indo ao mercado quando seu vizinho, Felipe, ofereceu uma carona. Dentro do carro estavam ele e mais dois indivíduos. Disse que em certo momento ele deu um cavalo-de-pau com o carro. Disse que o Felipe lhe pediu para ficar tranquilo. Os outros dois indivíduos desceram do carro. Nesse momento também saiu correndo do carro. Não tinha ciência que o carro era roubado, tampouco que iriam praticar um roubo. Disse que posteriormente foi até a delegacia para contar sua versão sobre o ocorrido.

Essa é a análise dos fatos. Passo ao exame do mérito.

Não há nos autos elementos suficientes para embasar um decreto condenatório em face do réu Maicon, uma vez que sua participação no crime em questão não ficou evidenciada por nenhuma das provas produzidas in casu.

Embora as circunstâncias do caso sejam bastante duvidosas, tem-se que não ficou demonstrado, indubitavelmente, que o réu, de fato, praticou os delitos a ele imputados. Ainda que seja possível, ou mesmo provável, algum envolvimento ou participação do réu nos crimes em apreço, eventual condenação não poderia se basear apenas em juízo de probabilidade devendo-se fundar em certeza.

Vale mencionar que, pouco após o ocorrido, o acusado compareceu espontaneamente na delegacia de polícia, acompanhado de seu advogado, e apresentou sua versão sobre os fatos (fls. 38/39), a qual, diga-se, é bastante similar àquela fornecida por ele em Juízo, o que imprime maior confiabilidade à sua palavra.

Frise-se que a testemunha policial ouvida em Juízo não se recordou dos fatos em questão, pouco auxiliando no deslinde do feito.

Tem-se que, diante de tal conjuntura, a caracterizar um quadro probatório frágil, a

absolvição do acusado é medida que se impõe como corolário do princípio in dubio pro reo.

Conclusão diversa dependeria de outras provas judiciais não produzidas pelo Ministério Público, a quem cabia o ônus, já que o Processo Penal não se apoia em ilações e suposições, mas em fatos concretos demonstrados nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E sobre o tema é iterativa a jurisprudência deste Eg. Tribunal:

Roubo circunstanciado - Conjunto probatório frágil com relação à autoria delitiva - Improcedência da ação penal com fundamento na insuficiência probatória -

Entendimento Na falta de elementos que atestem a vinculação da agente ao fato, cumpre decretar-se a absolvição por inexistência de prova suficiente à condenação.

(TJSP; Apelação 0000808-89.2013.8.26.0441; Relator(a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2016; Data de Registro: 28/04/2016).

Pontue-se, ainda, que o próprio Ministério Público manifestou-se pela absolvição do acusado por insuficiência probatória (fls. 328/329).

Cumprê destacar que, conforme dispõe o artigo 386, VII, do CPP, com redação dada pela Lei 11.690/08, o juiz absolverá o réu, desde que não existam provas suficientes para a condenação do mesmo.

E utilizando-se novamente de um dos princípios norteadores do direito penal pátrio, in dubio pro reo, tem-se que: “em caso de conflito entre a inocência do réu e sua liberdade e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável deve o juiz decidir em favor do acusado” (NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2002. p. 42).

Destarte, diante da insuficiência das provas trazidas aos autos, há que se concluir pela absolvição do acusado. A hesitação oriunda do conjunto probatório fornecido possibilita seja presumida a inocência do acusado, uma vez que o Direito Penal não se coaduna com o édito condenatório embasado em singelas deduções ou probabilidades.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva em face de Maicon Nogueira da Silva, a fim de ABSOLVÊ-LO das imputações que lhe foram impostas como incurso nos artigos 157, §2º, I e II, por duas vezes, em concurso material com o artigo 180, caput, ambos do Código Penal, e o faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CP.

Custas ex lege.

Após as providências e cautelas de praxe, fazendo-se as comunicações pertinentes, certifique-se o trânsito em julgado.

Oportunamente, archive-se.

P.I.C.

Ferraz de Vasconcelos, 01 de dezembro de 2022.